

1501057-08.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovana Furtado de Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

RODRIGO RIBEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 porque no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 20 horas, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501057-08.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501057-08.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

RODRIGO RIBEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 porque no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 20 horas, na Rua Boris Romanov, 238, Sapopemba, neste município de São Paulo, tinha consigo, para o consumo de terceiro e sem autorização legal, 45 porções de cocaína e 44 porções de crack, tratando-se de substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta escrita à acusação.

Nesta audiência, foi ouvida uma testemunha, o réu foi interrogado e as partes apresentaram as suas alegações finais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Consoante bem alegaram as partes, a presente ação penal é improcedente, já que, ao cabo da instrução processual, não restou devidamente demonstrado que o tenha praticado o delito que lhe foi atribuído na denúncia.

Com efeito, a única testemunha ouvida em juízo, qual seja, o policial militar Leandro Beterincosto da Costa, limitou-se a asseverar que o réu estava sentado numa cadeira, na via pública, nas costas da qual havia uma sacola contendo uma caixa de bombons com entorpecentes dentro; todavia, esse policial em momento algum viu o réu em posse dessa sacola ou dessa caixa nem sequer viu o réu mexendo nessa caixa ou sacola. Aduziu ainda esse policial que havia várias outras pessoas no local (na frente de um bar, em cuja calçada havia mesas e cadeiras, estando o réu sentado em uma delas) e esclareceu que, ao lado do réu, em pé, estava uma moça chamada Tamires, relativamente à qual havia denúncia anônima referente a seu envolvimento no tráfico de drogas.

Esse relato não se mostra bastante e suficiente a estabelecer vínculo seguro entre o réu e os referidos entorpecentes, que poderiam perfeitamente pertencer a Tamires ou a qualquer outra pessoa que estava (ou não) no local dos fatos.

Desse modo, face ao princípio constitucional do estado de inocência, do qual é corolário o princípio do in dubio pro reo, impõe-se a absolvição do acusado, por não ser certa a conclusão de que ele tenha efetivamente praticado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes que lhe foi atribuído na denúncia.

Ademais, tem-se que “o Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o juiz criminal proferir condenação” (TJSP, Ap. nº 162.055, 5ª Câmara, v.u., rel. Goulart Sobrinho).

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, ABSOLVO o réu RODRIGO RIBEIRO, qualificado nos autos, da acusação de ter praticado o delito que lhe foi imputado na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, façam-se as necessárias anotações e comunicações.

Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos e a restituição dos valores apreendidos às pessoas com os quais eles foram encontrados.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados.

São Paulo, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA